

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무규정 및 임직원 행동강령 등 위반

2. 징계대상자 : ★★□□병원 ●●①①사 ○○○

3. 징 계 종 류 : 파면

4. 징 계 사 유

위 직원은 '###.###.###. ○○○□□병원에 ●●①①사로 입사하여 '###.###.###. ★
★□□병원으로 전보되었으며, '###.###.###.부터 '###.###.###.까지 □□◇과에서,
'###.###.###.부터 현재까지 ■■■□□과에서 외래 접수, ■■■보조, ■■보조, 치료재
료 및 의약품의 처방보조 업무를 담당하고 있습니다.

가. 의사의 지시 없이 처방전 발급

우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙) 및 「복무규정」 제6조(성실·복종의
무)에 따르면 직원은 제 규정을 준수하고 직무를 성실히 수행하도록 규정하고
있습니다.

또한 「의료법」 제17조(진단서 등) 제1항에 따르면, 의료업에 종사하고 직접
진찰하거나 검안(檢案)한 의사, 치과의사, 한의사가 아니면 진단서·검안서·증
명서 또는 처방전을 작성하여 환자 또는 검시(檢屍)를 하는 지방검찰청검사(검안
서에 한한다)에게 교부하거나 발송(전자처방전에 한한다)하지 못한다고 규정되어
있으며, 같은 법 제27조(무면허 의료행위 등 금지) 제1항에 따르면 의료인이 아
니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를
할 수 없다고 명시되어 있습니다.

따라서 징계대상자는 ●●①①사로서 환자의 접수 및 의사의 지시 하에 이
루어지는 ●●사의 ■■■보조에 대한 지원 등 맡은 업무를 성실히 수행하여 의사

가 환자의 진료에 집중할 수 있도록 하여야 하며, 무단으로 처방전을 발급하는 등의 의료행위를 하여서는 안 됩니다.

그런데 징계대상자는 업무 수행을 위해 알게 된 □□◇과 전문의 3명의 ☒☒ 시스템 접속 ID를 이용하여 의사의 허가나 지시 없이 국가유공자 故 ○○○ 환자(징계대상자는 '◆◆◆'라 주장)의 명의로 '###.###.###~'###.###.###.까지 약 40개월의 기간에 걸쳐 [표 1]과 같이 의약품·치료재료 처방이 포함된 총 125건의 처방전을 허위로 발급하였습니다.

[표 1] 처방전 직접 발급 현황 (생략)

또한 징계대상자는 해당 환자가 '###.###.###.자로 사망한 것으로 확인되었는데도 사망 이후 27건의 처방전을 허위 발급한 사실이 있습니다.

나. 향정신성의약품 무단 처방 및 소지

「마약류 관리에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 따르면, "향정신성의약품"이란 인간의 중추신경계에 작용하는 것으로서 이를 오용하거나 남용할 경우 인체에 심각한 위해가 있다고 인정되는 것으로 클로나제팜(Clonazepam)·졸피뎀(Zolpidem) 성분¹⁾ 등의 의약품이 포함된다고 규정되어 있으며, 제5호 자목에 따르면, 마약류취급의료업자는 의료기관에서 의료에 종사하는 의사·치과의사·한의사 또는 「수의사법」에 따라 동물 진료에 종사하는 수의사로서 의료나 동물 진료를 목적으로 마약 또는 향정신성의약품을 투약하거나 투약하기 위하여 제공하거나 마약 또는 향정신성의약품을 기재한 처방전을 발급하는 자로 정의되어 있습니다.

그리고 같은 법 제4조(마약류취급자가 아닌 자의 마약류 취급금지) 제1항 제1호 및 제2항 제1호에 따르면, 마약류 취급자가 아니면 마약 또는 향정신성의약품을 소지, 소유, 사용, 운반, 관리, 수입, 수출, 제조, 조제, 투약, 수수, 매매, 매매의 알선 또는 제공하는 행위를 하여서는 아니 되며, 다만 이 법에 따라 마

1) 「마약류 관리에 관한 법률 시행령」 제2조 제3항 [별표 6]: 12 클로나제팜(Clonazepam), 60 졸피뎀(Zolpidem)

약 또는 향정신성의약품을 마약류취급의료업자로부터 투약 받아 소지하는 경우로 규정되어 있는 등 마약류의 취급은 엄격하게 관리, 통제되고 있습니다.

따라서 징계대상자는 의사로부터 처방받지 않은 마약류를 무단으로 소지하거나 허위로 마약류(향정신성의약품)를 포함한 처방전을 발급하거나, 무단으로 마약류를 투약하는 등의 행위를 하는 등 마약류 관리에 관한 법률을 위반하여서는 안 됩니다.

그런데 징계대상자가 무단 발급한 처방전 총 125건의 세부 처방내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 향정신성의약품으로 분류된 클로나제팜 성분의 (r)(r)(r)(r)정²⁾ 등이 1,020정(25회), 졸피뎀 성분의 (s)(s)(s)(s)(s)(s)정³⁾ 등이 225정(19회) 포함되어 있었습니다.

[표 2] 향정신성의약품 처방 현황 (생략)

다. 공단 자산 무단 사용

우리 공단 「임직원 행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익 금지)에 따르면 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공단소유재산과 공단 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다고 명시되어 있습니다.

따라서 징계대상자는 병원에서 원내 처방 및 환자 치료를 위해 사용하는 의약품이나 치료재료 등의 재고자산을 정당한 사유와 절차 없이 사적인 용도로 사용하여서는 안 됩니다.

그런데 징계대상자는 진료과 외래에서 접수업무를 담당하면서, ☞환자는

2) 항경련제-간질·공황장애치료제

3) 최면진정제-수면유도 및 불면증치료제

특성 상 진료비가 발생하지 않고 원내처방이 가능하다는 사실을 이용하여, 의약품과 치료재료를 허위로 처방하고 자신이 수령하였으며, 처방전 125건의 처방내역 확인 결과 [표 3]과 같이 항정신성의약품 외에도 다양한 종류의 의약품 및 치료재료 등 총 ###,###EA(병원 실 구입가 기준 ###천원 상당)를 사적 용도로 사용하였습니다.

[표 2] 의약품 및 치료재료 처방 현황 (생략)

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ‘가’항 의사의 지시 없이 허위 처방전 발급과 관련하여 진료과 외래에 있는 컴퓨터를 이용하여 처방전 125건 모두 담당 전문의의 허락이나 지시 없이 징계대상자 본인이 처방전을 직접 발급하였음을 인정하면서도, 이는 ◆◆◆의 딸인 ♣♣언니와 통화를 하여 ◆◆◆에게 필요한 의약품 등을 자신이 처방한 것이라고 변명하고 있습니다.

그러나 이를 사실이라고 하여도 자격이 없는 징계대상자가 처방을 한 것은 의료법 등 관련법을 위반한 것일 뿐 아니라, 국가유공자 故 ○○○ 환자는 ㉠㉠도 ㉢㉢시에 거주하여 필요할 경우 ㉡㉡□□병원에서 진료를 받아 온 것으로 확인되어 ㉠㉠사인 징계대상자에게 필요 약품 등을 처방할 것을 부탁할 사유가 없었으며, 故 ○○○ 환자가 사망한 ‘###.###.##.이후에도 27건의 처방이 있었던 점, 징계대상자가 ◆◆◆의 사망사실을 사망 후 11개월 상당이 지난 ‘18.10월에야 알았다고 본인 스스로 진술한 점 등을 고려할 때 징계대상자의 변명은 재고의 가치가 없습니다.

또한 징계대상자는 첫 처방전을 발급한 날(‘###.###.##.)에는 故 ○○○ 환자가 ★★□□병원에 내원하였고 그 이후에는 환자 내원 없이 본인이 직접 처방전을 발급하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 처음 처방도 진료한 의사의 PC가 아닌 ◇과 접수를 담당하였던 징계대상자의 PC에서(IP ###.###.###.##) 처방이 이루어진 점을 고려 할 때 징계대상자의 주장은 합리적이지 못합니다.

그리고 징계대상자는 처방받아 보관하고 있던 약품 등을 일부 ◆◆◆에게 보내주고 나머지는 ◆◆◆가 고향인 ㉹㉹ ㉹㉹로 오시면 전달하려고 보관하고 있다가 버렸다고 주장합니다.

그러나 위와 같은 징계대상자의 주장이 사실이라고 하여도, 관련 법률을 위반한 징계 사유에 미치는 영향은 없을 뿐 아니라, 긴급하게 필요하지도 않은 약품 등을 허위로 처방하여 보관하고 있다가 버렸다는 변명은 오히려 징계대상자의 일탈 행위를 보여주는 사례에 지나지 않습니다.

따라서, 위 사람은 의료법 제17조(진단서 등) 및 제27조(무면허 의료행위 등 금지), 마약류 관리에 관한 법률 제4조(마약류 취급자가 아닌 자의 마약류 취급금지), 공단 인사규정 제50조(복무원칙), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종 의무), 공단 「임직원 행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제3호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “파면”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 12. .

감 사 ㉹ ㉹ ㉹

[붙임] 향정신성의약품 처방 세부내역 (생략)